

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1802/2532	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางแดง ตันติวาณิชกิจ	โจทก์
	นายสุวรรณ ชัยพฤกษ์ กับพวก	จำเลย
	นายสุวรรณ ชัยพฤกษ์ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางแดง ตันติวาณิชกิจ มารดาของผู้ตาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,71,148,157 ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท จำเลยที่ 2 ใช้เงินให้ผู้เสียหายจึงให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาแล้ว ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาแล้ว ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ